임금명세서 교부 관련 행정해석 변경

1 퇴사한 근로자에 대한 임금명세서 교부

○ **(변경사유)** 「근로기준법」 제48조제2항에 따라 사용자는 **임금을 지급하는 때에는** 근로자에게 임금명세서를 서면으로 교부해야 함

- 임금을 지급하는 때가 반드시 **임금 정기지급일만을 의미하는 것이 아니고 재직근로자로 한정되는 것이 아님** ⇒ 현 지침상 퇴사한 경우에는 교부의무가 유연하게 해석될 우려

⇨ **(변경내용)** 사용자는 **재직여부에 관계없이 임금을 지급하는 때**에는

- 근로자에게 그 내역을 기재한 **임금명세서를 교부해야 함을 명확히 하고,** 이를 위반할 시 시정기간 부여 및 과태료 부과

> **※「개정 근로기준법 설명자료」임금명세서 관련 FAQ 6번 변경('21.11월 발간 33페이지)**
> 6. 임금정기지급일 전에 퇴사한 경우에도 임금명세서를 교부해야 하나요?
> 정기지급일 전에 퇴사한 경우에도, 근로기준법 제36조에 따라 임금을 지급하는 때에 임금명세서를 교부해야 합니다.(종전내용: 교부하는 것이 바람직할 것입니다)

2 신고인이 사용자에 대한 과태료 부과를 요구하는 경우

○ **(변경사유)** **제도 시행 초기 현장 안착**을 위해 신고인이 **피신고인에 대한 과태료 부과를 요구**하는 경우에도, '시정기한을 부여'토록 지침을 시달('21.12.27*)하였으나, **「근로감독관 집무규정**」에 따라 지침을 통일**할 필요

* **시정기한을 부여한 후 미시정시 과태료 부과** (근로기준정책과-4536)

** 법위반 사실이 발견된 때에는 **과태료 부과 등의 조치**를 해야 함(제40조제7항)

⇨ **(변경내용)** 임금명세서 교부 위반시, 「**임금명세서 교부 관련 사건 처리 및 사업장 지도 추가지침**('23.2.16.)」 및 「**근로감독관 집무규정**」**<별표3>** 등에 따라 14일의 시정기간을 부여, 시정이 완료되지 않거나 시정의사가 없는 경우에 과태료를 부과

❷다만, 신고인이 **피신고인에 대한 과태료 부과 등 법에 따른 처리를 요구**하는 경우에는, **시정기한 없이 과태료** 부과

> **※ 임금명세서 신고사건 처리 관련 유의사항 전달(근로기준정책과-4536, '21.12.27.) 폐기**